

0009535-70.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... de 2016, o declarante foi preso por tráfico de drogas, saindo na audiência de custódia. Comprou o aparelho porque VALDIR disse que o aparelho era dele.

A versão apresentada pelo acusado foi corroborada pelas provas do feito.

Verifica-se que prontamente o réu indicou de quem teria comprado o celular apontando seu vizinho Valdir como o vendedor e em rápida busca ao sítio eletrônico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009535-70.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009535-70.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 587/2017 - 32º Distrito Policial - Itaquera

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN DA SILVA CORREA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

ALLAN DA SILVA CORREA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, porque, em data e local incertos, entre os dias 06 de abril e 31 de agosto de 2017, nesta Capital, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um aparelho celular, da marca "LG", IMEI nº 352869081194096, coisa que sabia ser produto de crime cometido em desfavor da vítima Andreia Machado da Silva.

Segundo a exordial, no dia 06 de abril de 2017, a vítima Andreia Machado da Silva teve o aparelho celular, da marca "LG", IMEI nº 352869081194096, subtraído por pessoa não identificada, conforme narrado no boletim de ocorrência de fls. 07/08. Em seguida, em circunstâncias ainda não esclarecidas, o denunciado adquiriu e recebeu o referido bem, ciente de sua origem ilícita. Ocorre que, no dia 31 de agosto de 2017, policiais militares realizavam patrulhamento pela Rua Rio Bom, nº 57, São Miguel, nesta capital, ocasião em que avistaram o denunciado e outros dois indivíduos em atitude suspeita e resolveram pela abordagem. Na ocasião, o denunciado foi surpreendido na posse do aparelho celular citado, constatando-se que era produto de crime. Em declarações a fls. 09, o denunciado alegou ter adquirido o

aparelho celular em meados do mês de abril de 2016, pelo valor de R\$ 150,00, através da pessoa de "Valdir", suposto marido da vítima. As circunstâncias em que o denunciado foi abordado, na posse de aparelho celular produto de crime, cometido poucos meses antes, sem qualquer documento que demonstrasse sua posse legítima, indicam que ele tinha plena ciência de sua origem espúria.

Na denúncia foram arroladas as testemunhas VALDIR RIBEIRO DA SILVA, GUILHERME BIZZI DE BARROS e DANIEL MACHADO FERREIRA MARTINS e vítima: ANDREIA MACHADO DA SILVA. Recebida a denúncia em 22/01/2021 às fls. 75/76.

O réu foi citado (fls. 84).

Resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública às fls. 88. Nessa oportunidade, foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia (fls. 90), foi designada data para audiência de instrução e julgamento (fls. 112/113).

A vítima ANDREIA MACHADO DA SILVA foi intimada para audiência (fls. 142).

A testemunha VALDIR RIBEIRO DA SILVA foi devidamente intimada para a audiência (fls. 120).

As testemunhas policiais militares GUILHERME BIZZI DE BARROS e DANIEL MACHADO FERREIRA MARTINS foram devidamente requisitadas para a audiência (fls. 130 e 135). Certidões criminais do acusado juntada a fls. 71/72, sendo o réu primário, mas com mau antecedente (processo 0080366-17.2016.8.26.0050).

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Receptação.

O artigo 180 do Código Penal assim descreve o delito de receptação: "Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.x

Há, em verdade, dois tipos penais aí.

O tipo objetivo da receptação própria consiste na conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em agir livremente desta forma ciente da origem espúria da coisa. Trata-se de crime material, cuja consumação ocorre no momento da aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação.

O tipo objetivo da receptação imprópria consiste em inspirar ou insuflar alguém de boa-fé a adquirir, receber ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em, sabendo da origem espúria da coisa e do desconhecimento de terceiro a respeito disso, influenciar este a adquirir, receber ou ocultar tal coisa. Trata-se de crime formal que se consuma com a mera influência sobre o terceiro de boa-fé.

Os dois tipos são mistos e podem ser cumulativos, como no caso do agente que adquire coisa produto de crime e depois influencia para que terceiro de boa-fé também o faça (cf. Nucci, Código Penal comentado, item 1 da glosa ao art. 180).

Analisando detidamente o fato, não há prova da autoria ou da materialidade.

Na delegacia, o réu ALLAN DA SILVA CORREA disse que em meados do mês de abril de 2016 comprou o celular marca LG K4, pagando por ele o valor de R\$150. Comprou de um rapaz que morava na vizinhança. VALDIR. Não sabe informar o nome completo e o endereço de VALDIR. Ele se mudou. O celular era usado. Não recebeu nota fiscal do aparelho. No dia 31/08/2017, por volta das 03h00 estava na rua onde mora, conversando com amigos, quando foi abordado por policiais militares. No momento da abordagem estava com o celular na mão. Após pesquisarem o celular, os policiais disseram que o aparelho era produto de roubo. Foi conduzido ao 63º Distrito Policial. Na delegacia verificaram que na realidade o celular era produto de furto e não roubo. Não teve contato com a vítima na delegacia. Após o registro do boletim de ocorrência foi liberado. Aproximadamente um mês depois, encontrou VALDIR na rua e ao falar a ele o que aconteceu, VALDIR disse que tinha brigado com a esposa e o celular estava no nome dela, mas era seu. Não soube informar o nome da esposa do VALDIR. Ele havia sido preso devido a briga com a esposa, mas já está solto. No mês de setembro de 2016, o declarante foi preso por tráfico de drogas, saindo na

audiência de custódia. Comprou o aparelho porque VALDIR disse que o aparelho era dele.

A versão apresentada pelo acusado foi corroborada pelas provas do feito.

Verifica-se que prontamente o réu indicou de quem teria comprado o celular apontando seu vizinho Valdir como o vendedor e em rápida busca ao sítio eletrônico verifica-se que eles moravam a 450m de distância.

Ainda a vítima disse na delegacia que seu marido Valdir costumava trocar seus celulares na biqueira, tendo comprado vários celulares para Valdir.

Assim, não há prova contundente de que furto noticiado pela vítima tenha de fato ocorrido ou seu marido tenha vendido o celular para o réu que o comprou de boa fé.

A testemunha GUILHERME BIZZI DE BARROS contou que estavam em patrulhamento quando visualizaram 3 indivíduos subindo a rua e um deles estava com um aparelho LG, fizeram a busca e deu como produto de ilícito. Não lembra do que o réu falou.

A testemunha DANIEL MACHADO FERREIRA MARTINS narrou que estavam em 3 indivíduos, os abordaram e fizeram as consultas de praxe sendo que um dos celulares constou como produto de furto ou roubo. Não lembra do que o réu falou ou se a vítima foi à delegacia. Abordaram porque era um horário avançado, eles esboçaram nervosismo. Ele não ofereceu resistência.

Tem-se que o réu foi sempre prestativo tendo prontamente indicado o vendedor do celular e ainda dado seus dados qualificativos para que fosse possível ouvi-lo.

Some-se a isso que, intimados para a audiência, a vítima e o seu marido não compareceram indicando ainda mais desinteresse na causa.

Não há prova assim de dolo ou culpa do acusado.

Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que, no processo criminal, o decreto condenatório exige certeza absoluta, baseada em dados objetivos indiscutíveis, que evidenciam, de forma indubitosa, o delito e a autoria, não bastando a alta probabilidade de serem os acusados os autores do fato criminoso.

Em razão disso, já se decidiu:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível criminoso é condenar um possível inocente”. (TJSP - AC 142.227-3 - Rel. Nelson Fonseca - JTJ 170/315).

Ementa: ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES

- ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA - POSSIBILIDADE - Inexistindo prova segura a lastrear o decreto condenatório, de rigor a absolvição, face ao princípio do in dubio pro reo. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação 0063132-90.2014.8.26.0050, Data de publicação: 19/02/2016)

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para o fim de ABSOLVER o réu ALLAN DA SILVA CORREA, qualificados nos autos, da imputação do artigo 180, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Arquivem-se aos autos com as cautelas de praxe.

Retire-se de pauta a audiência designada.

P.R.I.C.

São Paulo, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA